

გადამხდელთა უფლებები და მათი დაცვის მექანიზმები

DOI - 10.36962/ecs105/4-5/2022-101

ლექსო თოდუა

სტუ ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი
makabedi68@gmail.com

რეზიუმე

კონსტიტუცია საგადასახადო სამართლის ძირითადი წყაროა. კონსტიტუციური ნორმები განსაზღვრავენ სახელმწიფოს ფინანსურ-სამართლებრივი პოლიტიკის, მათ შორის, საგადასახადო პოლიტიკის რეგულირების საფუძვლებს. გადასახადები კი სახელმწიფოს მიერ ფინანსურ-სამართლებრივი პოლიტიკის განხორციელების მნიშვნელოვანი საშუალებაა. ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ კონსტიტუციით დადგენილი გადასახადების გადახდის ვალდებულების შესრულება უზრუნველყოფს სახელმწიფოში ყველა დონის ბიუჯეტის ფორმირებას. სწორედ ამიტომ კონსტიტუციურ ვალდებულებას აქვს განსაკუთრებული, საჯარო-სამართლებრივი მნიშვნელობა, რაც სახელმწიფო ხელისუფლების საჯარო-სამართლებრივი ხასიათითაა განპირობებული. გადასახადის გადამხდელმა უნდა შეასრულოს გადასახადების გადახდის მასზე დაკისრებული ვალდებულება, წინააღმდეგ შემთხვევაში, დარღვეული იქნება სხვა პირთა უფლებები, აგრეთვე სახელმწიფოს ინტერესები, რაც მის მიერ კანონით დაკისრებული ფუნქციებისა და ამოცანების შესრულების შეფერხებაში გამოიხატება.

საგადასახადო პასუხისმგებლობა ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის ნაირსახეობას წარმოადგენს.

როგორც ცნობილია, სამართალდარღვევისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება ქმედების ჩამდენ პირს. სამართალდარღვევის ჩადენასთან დაკავშირებით სამართალდამრღვევის მემკვიდრის უფლებამონაცვლედ მიჩნევა და სამართალდარღვევის

ჩადენისათვის ჯარიმის გარდაცვლილის მემკვიდრისათვის დაკისრება ეწინააღმდეგება ფუნდამენტურ პრინციპს- სამართალდარღვევისათვის ბრალის გარეშე პასუხისმგებლობის დაუშვებლობას და სხვისი ქმედების გამო პასუხისმგებლობის დაკისრების გამორიცხვას. აქედან გამომდინარე, გარდაცვლილის ბრალეულობის მემკვიდრეობით მიღება არ დაიშვება. ჯარიმა არ წარმოადგენს მემკვიდრეობის ნაწილს, ამიტომ მისი მემკვიდრისათვის შეფარდება დაუშვებელია. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 453-ე მუხლის თანახმად, მოვალის გარდაცვალება იწვევს ვალდებულების შეწყვეტას, თუ შესრულება მისი პირადი მონაწილეობის გარეშე შეუძლებელია. ამ მუხლის შინაარსიდან გამომდინარე, ზოგადად, მოვალის გარდაცვალება არ იწვევს ვალდებულების შეწყვეტას, ვალდებულება შეწყდება მხოლოდ მაშინ, თუ ვალდებულების შესრულება შეუძლებელია მოვალის პირადი მონაწილეობის გარეშე.

საკანძო სიტყვები: ნორმები, ვალდებულება, კანონი, კონსტიტუცია, გადასახადი.

შესავალი

გადასახადები სახელმწიფოს მიერ ფინანსურ-სამართლებრივი პოლიტიკის განხორციელების მნიშვნელოვანი საშუალებაა. საქართველოს კონსტიტუციის 94-ე მუხლში „1. სავალდებულოა გადასახადებისა და მოსაკრებლების გადახდა კანონით დადგენილი ოდენობითა და წესით... 2. გადასახადებისაგან განთავისუფლება დასაშვებია მხოლოდ კანონით“. ეს დებულება შეესაბამება ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის 29-ე მუხლში ჩამოყალიბებულ მოსაზრებას, რომლის მიხედვითაც, ყოველი ადამიანი ვალდებულია იმ საზოგადოების წინაშე, რომელშიც ცხოვრობს და რომელშიც შესაძლებელია პიროვნების თავისუფალი და სრულფასოვანი განვითარება.

ბევრი ქვეყნის საგადასახადო რეგულირებისათვის დამახასიათებელია იმ კანონთა მოქმედების კონსტიტუციური შეზღუდვა, რომლებიც აწესებენ ახალ გადასახადებს ან აუარესებენ გადასახადის გადამხდელთა მდგომარეობას.

ზოგიერთი ქვეყნის კანონმდებლობა, მათ შორის საქართველოსიც, საკმაოდ ზოგადად განმარტავს ფიზიკური პირის გარდაცვალების დროს მისი მემკვიდრის (მემკვიდრეების) საგადასახადო ვალდებულებებს, კერძოდ, შესაბამის დებულებებში არ ჩანს, მემკვიდრე იხდის მხოლოდ საგადასახადო დავალიანების ძირითად თანხას თუ მასზე დარიცხულ საურავსა და ჯარიმებსაც.

ძირითადი ნაწილი

საქართველოს კონსტიტუციის 94-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადის ახალი სახის შემოღება, გარდა აქციზისა, ან საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადის სახის მიხედვით არსებული განაკვეთის ზედა ზღვრის გაზრდა შესაძლებელია მხოლოდ რეფერენდუმის გზით, გარდა ორგანული კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა...“.

საქართველოს კონსტიტუციაში აღნიშნული დებულება 2010 წელს განხორციელებული ცვლილებების შემდეგ აისახა. 2011 წლის 1 ივლისს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ორგანული კანონი „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“, რომელშიც ხორციელდება ზემოხსენებული დებულების კონკრეტიზაცია, კერძოდ, ჩამოთვლილია, საქართველოში დღეს მოქმედი გადასახადის სახეები და მითითებულია, რომ „საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადის ახალი სახის შემოღებად ან ზღვრული განაკვეთის გაზრდად არ ჩაითვლება გადასახადის შემოღება ან ცვლილება, რომელშიც არსებული გადასახადის ალტერნატივა ან ანაცვლებს მას და ამავე დროს არ ზრდის საგადასახადო ტვირთს. საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადის ახალი სახის შემოღებად ან ზღვრული განაკვეთის გაზრდად არ ჩაითვლება აგრეთვე გადასახადის სახის მიხედვით არსებული ზღვრული განაკვეთის ფარგლებში გადასახადის განაკვეთის ცვლილება“. მაგრამ საქართველოს კონსტიტუციასა და ორგანულ კანონში მითითებულ გადასახადის გადამხდელთა უფლებების დაცვის აღნიშნულ გარანტს, რეფერენდუმის გარეშე ახ-

ალი გადასახადების შემოღებისა და გადასახადის განაკვეთის გაზრდის შეუძლებლობას, მნიშვნელობას უკარგავს ორგანული კანონის პირველი მუხლის მე-6 პუნქტში განმტკიცებული დებულება, რომლის მიხედვით „საქართველოს მთავრობას უფლება აქვს, მოითხოვოს გადასახადების დროებით გაზრდა - არაუმეტეს 3 წლის ვადით. ამ შემთხვევაში რეფერენდუმი არ ტარდება“.

სლოვაკეთის რესპუბლიკაში გადასახადით დაბეგვრის სფეროში შეზღუდვა საერთოდ არ არსებობს, თუმცა არსებობს კონსტიტუციური ვალდებულებების შეზღუდვის ზოგადი საფუძვლები. მაგალითად, სლოვაკეთის კონსტიტუციის მე-13 მუხლით განსაზღვრულია პირობები, რომელთა საფუძველზეც შესაძლებელია კონსტიტუციით განსაზღვრული ვალდებულებების დაკისრება:

- კანონით ან კანონის საფუძველზე, მის ფარგლებში, ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების გათვალისწინებით;
- საერთაშორისო ხელშეკრულებით, რომელიც პირდაპირ ითვალისწინებს ფიზიკური და იურიდიული პირების უფლებებსა და ვალდებულებებს;
- მთავრობის განკარგულებით, თუ ეს კანონითაა დადგენილი.

მიგვაჩნია, რომ გადასახადის გადამხდელთა უფლებების დაცვის ყველაზე ძლიერი მექანიზმია სასამართლო დაცვის ძირითადი უფლება, რომელიც ყველა დემოკრატიული ქვეყნის კონსტიტუციაშია განმტკიცებული და რომელსაც, სამართლიანი სასამართლოს უფლების სახელწოდებით აღიარებს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია. საქართველოს კონსტიტუციის მე-18 მუხლის მიხედვით, ყველასათვის გარანტირებულია სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოსაგან ან მოსამსახურისაგან უკანონოდ მიყენებული ზიანის სასამართლო წესით სრული ანაზღაურება, შესაბამისად სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ან ადგილობრივი თვითმმართველობის სახსრებდან. ამ უფლების მიხედვით ყველა გადასახადის გადამხდელს შეუძლია მიმართოს სასამართლოს, თუ მიიჩნევს, რომ

საგადასახადო ორგანოს ქმედებით ან სამართლებრივ აქტში განმტკიცებული ნორმით დაირღვა ან შეიძლება დაირღვეს მისი უფლებები. ზემოაღნიშნულ შემთხვევაში გადასახადის გადამხდელს შეუძლია მიმართოს საერთო იურიდიულობის სასამართლოს, რომლის კომპეტენციაშიც შედის ამ საკითხის განხილვა, გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს, მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოსაც, თუ მიიჩნევს, რომ კონკრეტული კანონი ან მისი რომელიმე ნორმა არღვევს საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებულ მის უფლებას (უფლებებს).

გადამხდელთა უფლებების დაცვის კუთხით საყურადღებოა საქართველოს კონსტიტუციის 24-ე მუხლი, რომელშიც განმტკიცებულია საკუთრებისა და მემკვიდრეობის უფლება. როდესაც საუბარია გადასახადის გადამხდელის უფლებათა დაცვის მექანიზმებზე, საკანონმდებლო გარანტიებზე, არ შეიძლება, არ შევეხოთ ისეთ მნიშვნელოვან საკითს, როგორიცაა გარდაცვლილი პირის საგადასახადო ვალდებულებების გადასვლა მის მემკვიდრეზე, რადგან მიგვაჩნია, რომ საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობაში ამ საკითხთან დაკავშირებით არსებული ნორმები არ ითვალისწინებს სამართლიანობის პრინციპს და არღვევს როგორც მემკვიდრის უფლებებს, ისე ზოგადად პასუხისმგებლობის ძირითად პრინციპს.

ყაზახეთის საგადასახადო კოდექსი აღიარებს, რომ ფიზიკური პირის გარდაცვალების შემთხვევაში საგადასახადო დავალიანება იფარება მისი მემკვიდრის (მემკვიდრეების) მიერ მემკვიდრეობით მიღებული ქონების ფარგლებში და სამკვიდრო ქონებაში მისი წილის პროპორციულად. ანალოგიური დებულებაა განმტკიცებული უკრაინის საგადასახადო კოდექსში.

თურქმენეთის საგადასახადო კოდექსის 52-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, „1. ფიზიკური პირის გარდაცვალების შემთხვევაში მისი საგადასახადო ვალდებულება გადადის სამართალმემკვიდრეზე (სამართალმემკვიდრეებზე)... გადასახადის გადაუხდელი თანხა უნდა გადაიხადოს სამართალმემკვიდრემ (სამართალმემკვიდრეებმა მიღებული სამკვიდროს პროპორციულად)... ამასთან, სამართალმემკვიდრეები არ იხ-

დიან გარდაცვლილი ფიზიკური პირის ფინანსურ სანქციებსა და საურავებს, ეს დავალიანება ითვლება უიმედო ვალად და ჩამოინერება...“. გარდაცვლილი ფიზიკური პირის სამართალ-მემკვიდრის მიერ საგადასახადო ვალდებულების შესრულების დროს ჯარიმასა და საურავის გადახდას გამორიცხავს ბელო-რუსიის საგადასახადო კოდექსიც.

როგორც ვხედავთ, ზოგიერთი ქვეყნის კანონმდებლობა, მათ შორის საქართველოსიც, საკმაოდ ზოგადად განმარტავს ფიზიკური პირის გარდაცვალების დროს მისი მემკვიდრის (მემკვიდრეების) საგადასახადო ვალდებულებებს, კერძოდ, შესაბამის დებულებებში არ ჩანს, მემკვიდრე იხდის მხოლოდ საგადასახადო დავალიანების ძირითად თანხას, თუ მასზე დარიცხულ საურავსა და ჯარიმებსაც.

- საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 53-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საგადასახადო ვალდებულებებს ასრულებს უშუალოდ გადასახადის გადამხდელი, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ რის გათვალისწინებული“.

- საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 269-ე მუხლის თანახმად, საგადასახადო სამართალდარღვევად ითვლება პირის მართლსაწინააღმდეგო ქმედება (მოქმედება ან უმოქმედობა), რომლისთვისაც ამ კოდექსით გათვალისწინებულია პასუხისმგებლობა.

- საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 272-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის თანახმად, სასამართლო თავისი ინიციატივით შეწყვეტს საქმის წარმოებას საქმის ერთ-ერთი მხარის გარდაცვალების შემდეგ ან იურიდიული პირის ლიკვიდაციისას, თუ სადავო სამართლებრივი ურთიერთობებიდან გამომდინარე, დაუშვებელია უფლებამონაცვლეობა;

- „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ კანონის 34-ე მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის თანახმად, თუ გარდაცვლილი პირის უფლებამონაცვლეზე ვერ გადავა პირის სიკვდილის შემდეგ გადანყვებილებით დადგენილი მოთხოვნები, აღნიშნული წარმოადგენს აღსრულების შეწყვეტის საფუძველს;

- საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა

კოდექსის 286.3 მუხლის თანახმად, იმ პირის გარდაცვალება, რომლის მიმართ იყო გამოტანილი დადგენილება, არის ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ დადგენილების გამომტანი ორგანოს (თანამდებობის პირის) მიერ დადგენილების აღსრულების შეწყვეტის საფუძველი;

- ამავე კოდექსის 232.9 მუხლის შესაბამისად, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის სააქმის წარმოება არ შეიძლება დაიწყოს, ხოლო დაწყებული საქმე უნდა შეწყდეს იმ პირის გარდაცვალების გამო, რომლის მიმართ დაწყებული იყო საქმის წარმოება.

საგადასახადო პასუხისმგებლობა ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის ნაირსახეობას წარმოადგენს. ამას ირიბად აღიარებს საქართველოს საგადასახადო კოდექსიც, რომლის 49-ე მუხლში, სადაც საგადასახადო ორგანოთა უფლებამოსილებებია განსაზღვრული, ჩამოყალიბებულია, რომ „საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის დარღვევის ფაქტებზე სამართალდამრღვევთა მიმართ შეადგინონ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმები და მიიღონ დადგენილებები ადმინისტრაციული სახდელების დაკისრების შესახებ“.

როგორც ცნობილია, სამართალდარღვევისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება ქმედების ჩამდენ პირს. სამართალდარღვევის ჩადენასთან დაკავშირებით სამართალდარღვევის მემკვიდრის უფლებამონაცვლედ მიიჩნევა და სამართალდარღვევის ჩადენისათვის ჯარიმის გარდაცვლილის მემკვიდრისათვის დაკისრება ეწინააღმდეგება ფუნდამენტურ პრინციპს - სამართალდარღვევისათვის ბრალის გარეშე პასუხისმგებლობის დაუშვებლობის და სხვისი ქმედების გამო პასუხისმგებლობის დაკისრების გამორიცხვას. აქედან გამომდინარე, გარდაცვლილის ბრალეულობის მემკვიდრეობით მიღება არ დაიშვება, ჯარიმა არ წარმოადგენს მემკვიდრეობის ნაწილს, ამიტომ მისი მემკვიდრისათვის შეფარდება დაუშვებელია.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. საქართველოს კონსტიტუცია
2. საქართველოს საგადასახადო კოდექსი
3. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
4. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი
5. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი
6. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
7. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
8. საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი
9. საქართველოს კანონი საალსრულებო წარმოების შესახებ
10. ზ. როგავა, საგადასახადო სამართალი, საგადასახადო კონტროლი და საგადასახადო პასუხისმგებლობა, თბილისი, ბაკმი, 2009
11. ზ. როგავა, გადასახადები, საგადასახადო სისტემა და საგადასახადო სამართალი, თბილისი, ბაკმი, 2002
12. ი. გაბისონია, საგადასახადო სამართალი, გადასახადის გადამხდელთა უფლებების დაცვის მექანიზმები, თბ., 2013.

REFERENCES:

1. Constitution of Georgia
2. Tax Code of Georgia
3. Civil Code of Georgia
4. Civil Procedure Code of Georgia
5. General Administrative Code of Georgia
6. Administrative Offences Code of Georgia
7. Criminal Code of Georgia
8. Administrative Procedure Code of Georgia
9. Law of Georgia on Enforcement Proceedings
10. Z. Rogava. Taxation law, tax control and tax liability, Tbilisi, Bakmi, 2009.
11. Z. Rogava. Taxes, tax system and taxation law, Tbilisi, Bakmi, 2002.
12. I. Gabisonia. Taxation law, tax payer rights protection mechanisms. Tbilisi, 2013.

TAXPAYERS' RIGHTS AND THEIR PROTECTION MECHANISMS

Lekso Todua,

Master of Business Administration makabedi68@gmail.com

RESUME

The constitution is a main source of taxation law. Constitutional provisions determine financial-legal policy of the country, including tax policy regulation principles. In their turn, taxes are the important tools of financial-legal policy pursued by the state. Fulfillment of liabilities related to repayment of taxes by physical and legal entities established by the Constitution secures national budget formation at all levels. That is why the liability established by the Constitution is of special, public-law importance that is predetermined by a public-law nature of the governmental authority. The tax payer has to fulfill all liabilities obliged to him/her related to repayment of taxes, otherwise, the other persons' rights, as well as state interests will be violated that will be displayed in delayed execution of all functions and tasks assigned in accordance with the law.

Tax liability is a variety of administrative liability.

As is known, the liability for violation of law is imposed to a person committing an act. Recognition of the law violator's heritor as the legal successor in relation to the law infringement, and imposition of a penalty for violation of law to the deceased person's heritor contravenes the fundamental principle – unacceptability of liability without the blame for law violation and elimination of assignment of liability for the other person's act. Proceeding from this fact, inheritance of the deceased person's blame is unacceptable. The penalty is not a part of inheritance, so its attribution to the heritor is unacceptable. According to 453rd article of the Civil Code of Georgia, the debtor's death causes termination of obligations if their execution without his/her personal participation is impossible. Proceeding from the content of this article, in general, the debtor's death doesn't cause termination of obligation, and liability is extinguished only when the execution of obligations is impossible without personal engagement of the debtor.

Key words: norms, liability, law, constitution, tax.